



محكمة مسقط الابتدائية

الدائرة العمالية الدعوى رقم

الشكوى لدى وزارة العمل رقم REF2411120074

فيما بين:

المدعي

نديم امين سيد

يمثله: مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية العنوان: الغبرة الشمالية - شارع المعرفة - مبنى رقم 133 - الطابق الثاني - مكتب رقم 22 هاتف: 99282096

ضد

المدعى عليها

شركة عالم الأحجار العالمية ش.م.م س.ت 1097417

العنوان / ولاية بوشر - شاطئ القرم - شارع الخارجية - مبنى مجموعة الكلباني - مبنى 484 - هاتف : 99574444

الموضوع / صحيفة دعوى

المحترم

فضيلة الشيخ/ رئيس الدائرة

وبعد ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بوافر التقدير والاحترام، وبالنيابة عن المدعي بموجب سند الوكالة المرفق، نتشرف بتقديم صحيفة دعوى وذلك للأسباب التالية:

أولاً: الوقائع

المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة منذ 2021/2/1 (مستند رقم 2)، وبانتهاء العقد استمرت علاقة العمل ليصبح العقد غير محدد المدة، حيث شغل وظيفة "مندوب مبيعات" براتب شهري قدره 1450 ريال عماني وتمت ترقيته إلى وظيفة مدير مبيعات اقليمي اعتباراً من 2022/7/1، مع استحقاق نسبة 1% من المبيعات وفق السعر المحدد من المدعى عليها، بالإضافة إلى 30% في حال نجاح المدعي في بيع المنتجات بقيمة أكبر من القيمة السوقية المتفق عليها وذلك من خلال فتح اسواق جديدة



فتح اسواق جديدة للمنتجات لدى دول أخرى وهو ما حرص عليه المدعي فقد نجح في فتح أسواق جديدة للمدعى عليها وادخال منتجاتها لها (الرخام العماني) ، وقد بلغت جملة مستحقاته من فتح هذه الاسواق وبيع المنتجات بقيمة أعلى من القيمة السوقية المحلية مبلغ 16,000 ريال عماني.

بتاريخ 2/9/2024، تلقى المدعي إخطارًا بإنهاء خدماته من المدعى عليها اعتباراً من اليوم التالي يوم 2024/9/3 دون سابق إنذار ودون سبب مشروع، وذلك بادعاء ضعف الأداء (مستند رقم 3). علمًا بأن المدعي طوال سنوات خدمته كان مثلاً للإخلاص والتفاني والاجتهاد في العمل، وهو ما تؤكد مدة خدمته وملفه الوظيفي، مما يجعل قرار إنهاء خدماته تعسفياً وغير مشروع، حيث إنه لو كان ضعيف الأداء لما استمر طوال هذه الفترة ووما كان حقق الأرباح المرجوة مع جملة التحديات التي يصادفها من خلال عدم التزام المدعي بالتزاماتها لدى الزبائن وعدم التنسيق في عمليات التصدير .

كما أن للمدعي متأخرات أجور منذ يناير 2024 وحتى 2/9/2024، تبلغ 11,600 ريال عماني. وبعد قرار إنهاء الخدمات وتأخر المدعى عليها في تسوية مستحقاته، قام المدعي بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لمديرة الموارد البشرية بشأن تسوية مستحقاته (مستند رقم 4) في محاولة لإنهاء المسألة ودياً، إلا أنه لم يتلقَ أي استجابة وقدمت له كشفاً بمبلغ وقدره 10327 ر.ع عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وهو كشف غير صحيح والبيانات المدرجة به غير صحيحة إذ أنهم تغافلوا عن حصته من جملة المبيعات طوال فترة العمل وكما ان لم يحسبوا مستحقاته مكافئة نهاية الخدمة ولا بعض من مستحقاته العمالية .

ثانياً: الأدلة والأسس القانونية

1. عبء الإثبات: تنص المادة 1 من قانون الإثبات على أن "على المدعي إثبات الالتزام، وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه". وبما أن المدعي كان يؤدي عمله بجد وإخلاص طوال فترة خدمته، فإن عبء إثبات ضعف الأداء وسداد المستحقات العمالية يقع على المدعى عليها.

2. الفصل التعسفي: تنص المادة 11 من قانون العمل على حق العامل في التعويض في حالات الفصل التعسفي بحد أدنى ثلاثة أشهر وحد أقصى اثني عشر شهراً .



والإخطار الصادر من المدعي عليها لا يفي بمتطلبات القانون، حيث لم يتم إنذار المدعي ومنحه الفرصة للرد قبل فصله، مما يجعله فصلاً تعسفياً مستوجباً للتعويض.

3. بدل الإخطار: وفقاً للمادة 37 من قانون العمل، يجب على صاحب العمل إخطار العامل قبل شهر من إنهاء عقد العمل، وإذا لم يكن الإنهاء مستنداً إلى سبب مشروع، يستحق العامل بدل إخطار يعادل راتب شهر، أي 1450 ريال عماني.

4. استحقاقات نهاية الخدمة: وفقاً للمادة 61 من قانون العمل والتي تنص " مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٨) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة" يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة، وهي ما مجموعه 5000 ريال عماني.

5. بدل الإجازة السنوية: تنص المادة 78 من قانون العمل على حق العامل في الحصول على بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة. وبما أن المدعي لم يستفد من إجازاته السنوية عن السنوات 2022 - 2023 - 2024، فإنه يستحق راتب 90 يوماً، أي 5000 ريال عماني .

6. تذاكر السفر: يستحق المدعي تذاكرتي سفر ذهاب وعودة عن السنوات التي لم يحصل فيها على إجازته السنوية، وفقاً لنص المادة المشار إليها أعلاه.

7. متأخرات الأجور: بموجب المادة 187 من قانون العمل، فإن عبء إثبات تحويل الأجر يقع على صاحب العمل، وإذا لم يثبت ذلك، فإن ذمته تظل مشغولة بحقوق العامل.

8. التعويض عن التأخير في صرف الأجور والمستحقات: وفقاً للمادة 181 من قانون المعاملات المدنية، فإن تأخير دفع أجور العامل يسبب له ضرراً مادياً ومعنوياً يستوجب التعويض. وقد أرست المحكمة العليا مبدأ استحقاق العامل للتعويض عند الفصل التعسفي في الطعون 2016/873 عمالي، 2017/277 عمالي، 2017/210 عمالي.



ثالثاً: الطلبات

بناءً على ما تقدم، نلتزم بالحكم لموكلنا بما يلي:

عليه، وبناءً على ما تقدم من أسباب وما تراه المحكمة من أسباب، نلتزم بالحكم لموكلنا بالآتي:

1. إلزام المدعى عليها بسداد بمتأخرات الرواتب عن الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 مبلغ 13000 ر.ع وما يستجد.
2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 10000 ريال عماني.
3. إلزام المدعى عليها ببدل نهاية الخدمة بمبلغ 5000 ريال عماني.
4. الحكم للمدعي باستحقاق بدل الإخطار بمبلغ 1,450 ريال عماني.
5. الحكم للمدعي بقيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة لقضاء الإجازة السنوية للأعوام 2022 - 2023 - 2024.
6. إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعي من الأرباح، مبلغ وقدره 16,000 ريال عماني.
7. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخير صرف الرواتب، بمبلغ 8000 ريال عماني.
8. إلزام المدعى عليها بتعويض عن الأضرار بمبلغ 5000 ريال عماني.
9. إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة خبرة للمدعي تفيد بفترة عمله ومسماه الوظيفي.
10. إلزام المدعى عليها بسداد المصاريف والرسوم ومبلغ 1,000 ريال عماني أتعاب محاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



عبدالعزیز بن حمید بن راشد القنوبي المحامي

مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية